ANEXO III
ACORDO DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

Integra o Termo de Credenciamento da TOC Brazil — versão 6.0 — vigente a partir de 27/09/2026

Este Anexo delimita, de forma expressa, o que cada parte trata e o que cada parte NÃO trata. A Plataforma não acessa, não armazena, não intermedeia e não tem meio técnico de conhecer o conteúdo dos atendimentos. O registro documental do atendimento é do Profissional, permanece sob sua guarda exclusiva e jamais transita pelo Ambiente.

1. Objeto

1.1. Este Anexo disciplina o tratamento de dados pessoais decorrente do uso do Ambiente, em observância à Lei nº 13.709/2018 (LGPD), e integra o Contrato para todos os fins.

1.2. Os termos "dado pessoal", "dado pessoal sensível", "titular", "controlador", "operador", "tratamento", "encarregado" e "incidente de segurança" têm o significado que lhes atribui o art. 5º da LGPD.

1.3. Em caso de divergência entre este Anexo e a Cláusula 9 do Contrato, prevalece a Cláusula 9.

2. Papéis das partes

As partes atuam como CONTROLADORES INDEPENDENTES. Cada uma determina, com autonomia, as finalidades e os meios do tratamento que realiza, e responde exclusivamente pelas operações que pratica. Não há, entre as partes, relação de controlador e operador, nem controladoria conjunta.

2.1. A Plataforma é controladora dos dados que trata para viabilizar o funcionamento do Ambiente: cadastro, identificação, agendamento, liquidação financeira, comunicação administrativa, segurança e cumprimento de obrigações legais.

2.2. O Profissional é controlador dos dados pessoais que trata no exercício de sua atividade profissional, incluindo o registro documental do atendimento de que tratam a Resolução CFP nº 06/2019 e o art. 1º, alínea "e", do Código de Ética Profissional do Psicólogo.

2.3. A qualificação das partes como controladores independentes decorre de circunstância de fato verificável: a Plataforma não dispõe de meio técnico de acesso ao conteúdo dos atendimentos, que ocorrem integralmente em Ferramenta de Comunicação contratada, mantida e operada pelo Profissional, em nome próprio.

2.4. Nenhuma das partes pode representar a outra perante titulares ou autoridades, nem assumir obrigações em seu nome, ressalvado o mandato financeiro específico da Cláusula 7.1 do Contrato, que não abrange matéria de proteção de dados.

3. Operações de tratamento realizadas pela Plataforma

3.1. A Plataforma realiza, exclusivamente, as seguintes operações:

Operação	Finalidade	Base legal	Retenção
Cadastro e identificação do Usuário (nome, CPF, e-mail, telefone, data de nascimento)	Criação de conta, prevenção a fraude e identificação nas consultas	Execução de contrato (art. 7º, V)	Enquanto a conta existir + 5 anos
Cadastro e verificação documental do Profissional (nome, CPF, CRP, certidão, apólice, formação)	Credenciamento, verificação documental e publicação do perfil	Execução de contrato (art. 7º, V) e obrigação legal (art. 7º, II)	Vigência + 5 anos

Operação	Finalidade	Base legal	Retenção
Agendamento: data, hora, duração, situação da consulta e identificação do Profissional escolhido	Operação da agenda e apuração da Consulta Realizada	Execução de contrato (art. 7º, V) e consentimento específico e destacado (art. 11, I)	Vigência + 5 anos
Endereço de acesso à Ferramenta de Comunicação	Transmissão do endereço ao Usuário no horário da consulta	Execução de contrato (art. 7º, V)	Até 2 horas após o término previsto
Dados de pagamento processados pelo provedor de meios de pagamento	Liquidação financeira e repasse dos Honorários	Execução de contrato (art. 7º, V)	Prazo legal fiscal
Mensagens do canal administrativo	Suporte operacional e prova de cumprimento de prazos	Execução de contrato (art. 7º, V) e legítimo interesse (art. 7º, IX)	5 anos
Logs de acesso, endereço IP e registros de aplicação	Segurança, auditoria e cumprimento do art. 15 do Marco Civil da Internet	Obrigação legal (art. 7º, II)	6 meses, no mínimo
Metadados de uso (horários de acesso, padrões de cancelamento e de remarcação)	Apuração de indícios de aliciamento, na forma da Cláusula 8.7	Legítimo interesse (art. 7º, IX)	12 meses

3.2. O agendamento revela que determinada pessoa procurou atendimento psicológico e, por isso, é tratado como DADO PESSOAL SENSÍVEL referente à saúde. A Plataforma não é profissional de saúde, serviço de saúde nem autoridade sanitária, razão pela qual NÃO se vale da hipótese do art. 11, II, alínea "f", da LGPD. A base legal é o CONSENTIMENTO ESPECÍFICO E DESTACADO do titular (art. 11, I), colhido em momento próprio, de forma separada do aceite geral dos Termos de Uso, e revogável a qualquer tempo.

3.3. A revogação do consentimento implica a impossibilidade de novos agendamentos, preservados os registros cuja guarda seja exigida por lei e os dados necessários ao exercício regular de direitos em processo (art. 16, I e II, da LGPD).

4. Operações de tratamento realizadas pelo Profissional

4.1. São de controladoria exclusiva do Profissional, que responde integralmente por elas: o conteúdo do atendimento; o registro documental e a evolução do caso; a anamnese; hipóteses diagnósticas; documentos psicológicos de que trata a Resolução CFP nº 06/2019; encaminhamentos; e qualquer anotação produzida antes, durante ou depois da consulta.

4.2. O Profissional é o único responsável por: definir a base legal do tratamento que realiza; obter o consentimento do responsável legal no atendimento de crianças, adolescentes e pessoas sem discernimento pleno; observar o prazo mínimo de guarda de 5 (cinco) anos; e assegurar a segurança do ambiente e dos equipamentos que utiliza.

4.3. O Profissional é controlador dos dados tratados na Ferramenta de Comunicação que contrata em nome próprio, cabendo-lhe verificar a adequação do fornecedor à LGPD, inclusive quanto a transferência internacional e a subcontratação.

4.4. É vedado ao Profissional inserir, no Ambiente, em qualquer campo, conteúdo clínico, dado de saúde, hipótese diagnóstica, relato de sessão ou anotação sobre o Usuário. Os campos do Ambiente destinam-se exclusivamente a informação administrativa.

5. O que a Plataforma não trata

A Plataforma NÃO trata, sob nenhuma forma: (i) conteúdo de áudio, vídeo, imagem ou texto dos atendimentos; (ii) registro documental, prontuário, evolução, anamnese ou documento psicológico; (iii) diagnóstico, hipótese diagnóstica, sintoma, queixa ou motivo da procura; (iv) prescrição, orientação terapêutica ou plano de tratamento; (v) gravação ou transcrição de sessão, cuja realização é vedada pela Cláusula 5.3 do Contrato.

5.1. A Plataforma não oferece, não hospeda e não intermedeia ambiente de teleatendimento. A conexão entre Profissional e Usuário ocorre fora do Ambiente, em ferramenta de titularidade do Profissional, sem qualquer trânsito de conteúdo pelos servidores da Plataforma.

5.2. A Plataforma não aplica teste, questionário, escore, triagem ou instrumento de avaliação psicológica, nem recomenda Profissional em função de sintoma, queixa ou condição informada pelo Usuário.

5.3. A vedação de acesso a conteúdo clínico é absoluta e subsiste inclusive em apuração de indícios de aliciamento, em procedimento disciplinar interno e em instrução de demanda judicial, hipóteses em que a Plataforma se limita a metadados, na forma da Cláusula 8.7 do Contrato.

6. Direitos dos titulares

6.1. Cada parte atende, por seus próprios meios e em relação aos dados que controla, as requisições de titulares fundadas no art. 18 da LGPD.

6.2. A parte que receber requisição dirigida à outra obriga-se a encaminhá-la em até 5 (cinco) dias e a informar o titular sobre o encaminhamento, na forma da Cláusula 9.8 do Contrato.

6.3. O prazo de resposta ao titular observa o art. 18, § 3º, da LGPD: confirmação de existência ou acesso aos dados em formato simplificado, imediatamente; declaração clara e completa, em até 15 (quinze) dias.

6.4. A Plataforma disponibiliza ao Usuário, no próprio Ambiente, funcionalidade de acesso, correção e exportação dos dados cadastrais e do histórico de agendamentos, bem como de exclusão da conta.

6.5. Pedido de eliminação de dados dirigido ao Profissional não afasta o dever de guarda do registro documental pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, por se tratar de cumprimento de obrigação legal e regulamentar (art. 16, I, da LGPD).

7. Medidas de segurança

7.1. A Plataforma adota, no mínimo, as seguintes medidas técnicas e administrativas (art. 46 da LGPD):

Medida	Descrição
Criptografia em trânsito	TLS em todas as conexões, com redirecionamento forçado e cabeçalho de segurança de transporte
Criptografia em repouso	Banco de dados e backups cifrados pelo provedor de infraestrutura
Controle de acesso por papel	Cada perfil acessa exclusivamente os dados necessários à sua função, com regras aplicadas na própria camada de dados
Autenticação	Senha com requisitos mínimos de complexidade e verificação em duas etapas disponível
Armazenamento segregado de documentos	Documentos de credenciamento em repositório privado, acessíveis apenas por endereço assinado e temporário
Registro de auditoria	Log de acesso e de alteração de situação de consulta, contendo exclusivamente metadados

Medida	Descrição
Backup	Rotina automatizada com cópia externa e teste periódico de restauração
Gestão de vulnerabilidades	Varredura periódica de dependências e correção segundo criticidade
Segregação de ambientes	Ambiente de produção separado de desenvolvimento, sem uso de dados reais fora de produção

7.2. O Profissional obriga-se a adotar, em seus próprios meios, medidas compatíveis: equipamento com tela bloqueada e disco cifrado; conexão privada; ferramenta de comunicação com criptografia em trânsito; e vedação de acesso por terceiros ao ambiente de atendimento.

7.3. Nenhuma medida de segurança elimina integralmente o risco. A adoção das medidas deste Anexo não constitui garantia de inviolabilidade nem transfere à Plataforma responsabilidade por evento ocorrido no âmbito do Profissional.

8. Operadores e subcontratados da Plataforma

8.1. A Plataforma se vale de operadores para hospedagem e infraestrutura de nuvem, banco de dados gerenciado, envio de mensagens transacionais, processamento de pagamentos, monitoramento técnico e assinatura eletrônica.

8.2. A relação nominal e atualizada dos operadores, com a indicação da finalidade e do país de hospedagem, é mantida no painel do Profissional e na Política de Privacidade.

8.3. A Plataforma exige de cada operador, por contrato, o tratamento restrito às instruções recebidas, medidas de segurança compatíveis com este Anexo e dever de comunicação imediata de incidentes.

8.4. A substituição ou inclusão de operador que implique alteração relevante do fluxo de dados é comunicada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, aplicando-se a Cláusula 16 do Contrato.

8.5. O provedor de meios de pagamento atua como controlador autônomo em relação aos dados de transação que trata por imposição regulatória do sistema financeiro.

9. Transferência internacional

9.1. Parte da infraestrutura contratada pela Plataforma pode estar situada fora do território nacional, hipótese em que a transferência observa o art. 33 da LGPD.

9.2. A Plataforma prioriza fornecedores com região de hospedagem no Brasil e, quando isso não for viável, exige cláusulas contratuais de garantia compatíveis com o padrão de proteção da LGPD.

9.3. O Profissional que utilize Ferramenta de Comunicação com servidores no exterior é o responsável exclusivo pela adequação dessa transferência.

10. Incidentes de segurança

10.1. A parte que tomar conhecimento de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares comunicará a outra em até 24 (vinte e quatro) horas, na forma da Cláusula 9.7 do Contrato.

10.2. A comunicação conterá, na medida do disponível: descrição da natureza dos dados afetados; informação sobre os titulares envolvidos; medidas técnicas de segurança adotadas; riscos relacionados ao incidente; motivos de eventual demora; e providências adotadas ou em curso.

10.3. Cada parte é responsável pela comunicação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e aos titulares relativamente aos dados que controla (art. 48 da LGPD), não cabendo a uma comunicar em nome da outra.

10.4. Incidente ocorrido exclusivamente no âmbito do Profissional, inclusive na Ferramenta de Comunicação por ele contratada, em seus equipamentos ou em seus registros, é de sua responsabilidade exclusiva, com aplicação do direito de regresso da Cláusula 12 do Contrato.

10.5. As partes obrigam-se a cooperar na apuração, fornecendo informações e documentos em até 5 (cinco) dias úteis, vedado, em qualquer hipótese, o acesso da Plataforma a conteúdo clínico.

11. Eliminação e término

11.1. Encerrado o credenciamento, a Plataforma despublica o perfil e elimina os dados do Profissional que não estejam sujeitos a guarda obrigatória, no prazo de 30 (trinta) dias.

11.2. Subsistem, pelos prazos legais, os registros fiscais, contábeis, de auditoria e aqueles necessários ao exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral (art. 16, I e II, da LGPD).

11.3. O término do Contrato não transfere à Plataforma qualquer dado clínico, nem a ela atribui dever de guarda de registro documental, que permanece com o Profissional.

11.4. O Profissional não adquire, com o término, direito de extrair a base de Usuários da Plataforma, aplicando-se a Cláusula 8.8 do Contrato.

12. Encarregado

12.1. A Plataforma indica como encarregado pelo tratamento de dados pessoais Eduardo Bastos Hansen, contatotocbrazil@gmail.com, cuja identidade e contato são divulgados publicamente em seu sítio eletrônico (art. 41, § 1º, da LGPD).

12.2. O Profissional, na qualidade de controlador dos dados que trata, avalia a necessidade de indicar encarregado próprio, observada a Resolução CD/ANPD nº 2/2022.

13. Responsabilidade

13.1. Cada parte responde pelos danos decorrentes das operações de tratamento que realiza, nos termos dos arts. 42 a 45 da LGPD.

13.2. Condenada a Plataforma por fato imputável ao Profissional, em especial por violação de sigilo, gravação vedada, incidente em seus equipamentos ou na Ferramenta de Comunicação, fica assegurado o direito de regresso integral, na forma da Cláusula 12 do Contrato.

13.3. A responsabilidade de cada parte é apurada segundo a operação concretamente praticada, não se presumindo solidariedade pela mera existência do credenciamento.

14. Vigência e alteração

14.1. Este Anexo vigora a partir de 27/09/2026 e substitui versões anteriores.

14.2. Alterações observam a Cláusula 16 do Contrato.

14.3. As obrigações de sigilo, de segurança e de comunicação de incidentes sobrevivem ao término do Contrato.